

cuatro instituciones, que, posteriormente, con la inclusión del Tribunal de Cuentas, pasaron a ser cinco, y actualmente –tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa–, son siete.

A este respecto, dice el artículo 13.1 del TUE que la Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones.

Las instituciones de la Unión son:

- El Parlamento Europeo.
 - El Consejo Europeo.
 - El Consejo.
 - La Comisión Europea (denominada «Comisión»).
 - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
 - El Banco Central Europeo.
 - El Tribunal de Cuentas.
2. Una característica fundamental de este sistema institucional deriva de que la diferenciación entre las instituciones no surge –como se ha indicado– de un principio de separación de poderes, conforme es propio de un sistema democrático como el imperante en el conjunto de los Estados miembros, esto es, con un Poder Legislativo encarnado en un Parlamento, un Poder Ejecutivo desarrollado por un Gobierno y una Administración, y un Poder Judicial en manos de los tribunales. En cambio, el criterio diferenciador en la Unión Europea es el de la representación de intereses, es decir, cada institución está al servicio de unos intereses en particular, de modo que de la contraposición entre estos intereses se espera la obtención de un adecuado equilibrio entre las diferentes instituciones: el Parlamento representa los intereses de los ciudadanos, la Comisión representa los intereses generales de la Unión y el Consejo, los propios de los Estados miembros.
 3. Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los tratados y con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal.
 4. Junto a las citadas instituciones coexisten los denominados órganos consultivos, que son:
 - Comité Económico y Social (CES).
 - Comité de las Regiones.
 5. Otros órganos completan la labor de las instituciones y órganos anteriores, tales como:
 - El Banco Europeo de Inversiones: artículos 308 y 309 del TFUE.
 - El Defensor del Pueblo Europeo: artículo 228 del TFUE.
 - El Supervisor Europeo de Protección de Datos: creado al amparo del artículo 16 del TFUE.
 - El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: artículo 18 del TFUE.
 - La Fiscalía Europea: actúa en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

6. Por último, existen también las agencias, encargadas de tareas técnicas, científicas y de gestión. Las agencias que tienen su sede en España son:

- Agencia Europea de Control de la Pesca, con sede en Vigo.
- La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao.
- Centro de Satélites de la Unión Europea, con sede en Torrejón de Ardoz.
- La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante.

2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES: EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, LA COMISIÓN EUROPEA, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, EL BANCO CENTRAL EUROPEO, EL TRIBUNAL DE CUENTAS. EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL, EL COMITÉ DE LAS REGIONES

2.1. EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo inicialmente se denominaba Asamblea, cambiando su denominación a la de Parlamento Europeo el 30 de marzo de 1962 en virtud de un acto de la propia Asamblea. Ya se recoge con este nombre en el Acta Única Europea (AUE). Representa en los tratados el interés de los ciudadanos de la Unión.

El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los 12 periodos parciales de sesiones plenarias mensuales. Los periodos parciales de sesiones plenarias adicionales se celebrarán en Bruselas. Las comisiones del Parlamento Europeo se reunirán en Bruselas, al igual que también se encuentra en Bruselas la sede de los grupos políticos del Parlamento Europeo. La Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios seguirán instalados en Luxemburgo.

Esta institución se regula en los artículos 14 del TUE y 223 a 234 del TFUE.

2.1.1. Composición del Parlamento Europeo

Originariamente, y a título transitorio, el Parlamento Europeo estuvo compuesto por los delegados designados por los parlamentos nacionales de acuerdo con el procedimiento fijado en cada uno de los Estados miembros. Las primeras elecciones por sufragio universal y directo no se celebraron hasta junio de 1979, en virtud del acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por sufragio universal directo, adoptada por el Consejo el 20 de septiembre de 1976. Desde entonces, el procedimiento electoral se rige por las disposiciones internas de cada uno de los Estados miembros, régimen previsto a título transitorio por el Acta Electoral de 1976 como paso previo a la adopción de un régimen electoral europeo.

En el Parlamento Europeo cada Estado miembro tiene atribuido un número de escaños. El número total de eurodiputados ha ido incrementándose paulatinamente, a medida que se han ido haciendo efectivas cada una de las siete ampliaciones que ha experimentado la Unión, para acoger a los representantes de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros; y se redujo en el año 2020 como consecuencia de la retirada del Reino Unido.

El artículo 14 del TUE establece que su número de miembros no excederá de 750 más el presidente (751 en total), y una representación decrecientemente proporcional, con un mínimo de 6 diputados por Estado miembro y un máximo de 96. Es el Consejo Europeo, a iniciativa del Parlamento Europeo y con su aprobación, quien ha fijado la distribución final.

Por su parte, el Consejo Europeo y el Consejo comparecerán ante el Parlamento Europeo en las condiciones que aquellos establezcan en sus reglamentos internos.

El Parlamento también ejerce el control político a través de los informes generales sobre la actividad de la Unión que le presenta anualmente la Comisión y que es discutido en sesión pública conforme al artículo 233 del TFUE.

c) Comisiones de investigación.

El Parlamento, previa solicitud de una cuarta parte de sus miembros, podrá constituir una comisión de investigación para examinar las alegaciones de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión. Concluirá sus trabajos con la presentación de un informe.

d) Presentación de recursos ante el TJUE.

El artículo 263 del TFUE autoriza al Parlamento Europeo a presentar un recurso de anulación ante el TJUE contra los actos de las otras instituciones.

Por último, el Parlamento Europeo, en virtud del artículo 265 del TFUE, puede interponer ante el TJUE un recurso por omisión cuando entienda que el Consejo Europeo, el Consejo, el BCE o la Comisión, en violación de los tratados, se abstienen de pronunciarse después de haber sido requeridos para que actúen.

2.1.2.4. Otras competencias

El Parlamento asimismo ejerce otras competencias que le son atribuidas a lo largo de los tratados, como la elección del presidente de la Comisión, la elección del Defensor del Pueblo Europeo, o la participación en la firma de acuerdos internacionales, pues, salvo que se trate de acuerdos en el ámbito de Política Exterior y Seguridad Común (PESC), se requerirá o bien la aprobación o bien la consulta de la Eurocámara con carácter previo a la conclusión del acuerdo internacional.

2.1.2.5. Normas de funcionamiento

El derecho de voto de los diputados es personal y está prohibido el voto por delegación.

Actualmente, se considera que hay *quorum* cuando se encuentra reunida la tercera parte de los miembros efectivos del Parlamento Europeo, si bien puede deliberar, aprobar el orden del día y el acta de sesiones sea cual fuere el número de diputados presentes, ya que se presume que hay *quorum*.

El Parlamento Europeo decide por mayoría de los votos emitidos, salvo disposición en contrario del tratado cuando se exijan otras mayorías (art. 231 del TFUE).

El Parlamento votará por regla general a mano alzada. Cuando el presidente decidiera que el resultado es dudoso, se votará de nuevo utilizando el sistema de votación electrónica y, en caso de avería del sistema de votación, por posición de sentado o levantado.

2.2. EL CONSEJO EUROPEO

El Consejo Europeo tiene como antecedente las cumbres europeas o reuniones de los jefes de Estado o de Gobierno con el fin de «organizar una cooperación política más estrecha». Estas cumbres no

estaban previstas en los tratados, sino que surgieron para dar respuesta a la necesidad de los Estados miembros de encontrar un mecanismo flexible que les permitiera mantener reuniones al más alto nivel.

La primera de ellas se celebró en París en 1961, pero no fue hasta la cumbre que tuvo lugar en esa misma ciudad en 1974 que los jefes de Estado o de Gobierno decidieron formalizar sus encuentros y dotarlos de cierta periodicidad, convirtiendo las cumbres en el Consejo Europeo.

Por su parte, el Acta Única Europea reconoció por vez primera la existencia del Consejo Europeo en una norma de derecho originario, mas no le reconoce el estatus de institución, sino de órgano de impulso político, sin competencia legislativa. Más de 20 años después, la creciente importancia que fue adquiriendo el Consejo Europeo hizo necesaria su transformación en institución de la Unión de la mano del Tratado de Lisboa, de 2007, aunque careciendo una vez más de competencia legislativa.

El Consejo Europeo se reúne en Bruselas dos veces por semestre por convocatoria de su presidente. No obstante, en circunstancias excepcionales, el presidente del Consejo Europeo podrá decidir que una determinada reunión del Consejo Europeo se celebre en otro lugar.

Esta institución se regula en los artículos 15 del TUE, y 235 y 236 del TFUE.

2.2.1. Composición del Consejo Europeo

El Consejo Europeo es la institución formada por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y por el presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Junto con su transformación en institución, el Tratado de Lisboa creó la figura de la presidencia estable del Consejo Europeo, elegida (y destituida) por mayoría cualificada por 2 años y medio, renovable tan solo una vez, con la única incompatibilidad de que no podrá ejercer mandato nacional alguno. Sus funciones tienen una dimensión interna y otra externa. La interna consistirá en presidir e impulsar los trabajos de la institución, así como asegurar la preparación y continuidad de los mismos (en cooperación con el presidente de la Comisión), facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo y la presentación de un informe al Parlamento Europeo después de cada sesión. En el ámbito externo asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en asuntos de PESC, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Para el ejercicio de sus funciones, el propio Consejo Europeo podrá, a la vista del orden del día, contar con la asistencia de un ministro por cada jefe de Estado o de Gobierno, y, en el caso del presidente de la Comisión, por un comisario. Igualmente, el tratado prevé la posibilidad de invitar al presidente del Parlamento Europeo a comparecer ante él.

2.2.2. Funciones del Consejo Europeo

Según dispone el artículo 15 del TUE, «el Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna».

El Consejo Europeo se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su presidente. Cuando la situación lo exija, el presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo.